DECISÃO

Trata-se de inquérito civil autuado após o recebimento de documentação encaminhada pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, do MPSP, em virtude de informação sobre eventual interesse do IPHAN em sítio arqueológico localizado no imóvel sito à Avenida Francisco Morato nº 1767, nesta Capital, onde há um lançamento de empreendimento imobiliário potencialmente irregular - "Guedala Park", nas adjacências do Parque Linear do Caxingui.

Com o regular prosseguimento do feito, após os questionamentos iniciais do MPF, foi encaminhada a NOTA TÉCNICA nº 283/2023/COTEC ARQUEO IPHAN-SP/COTEC IPHAN-SP/IPHAN-SP (doc.14.1), cuja conclusão foi: "uma vez que o sítio fora devidamente pesquisado, reitero que consta o ofício IPHAN-GAB-SP 841/2007 de liberação à área do empreendimento no ano de 2007."

No entanto, o IPHAN, no decorrer da Nota Técnica, menciona que referido sítio estava sendo analisado por outra servidora e realizou vistoria no local de implantação do stand de vendas. Conforme o PARECER TÉCNICO nº 24/2023 fora realizada em 16 de março de 2023.

Assim, foi requisitada cópia integral de referido Parecer Técnico com a finalidade de análise de seu teor.

Ato contínuo, por meio do Ofício nº 2235/2024/IPHAN-SP-IPHAN, a Superintendência do IPHAN encaminhou a NOTA TÉCNICA nº 327/2024/COTEC ARQUEO IPHAN-SP/COTEC IPHAN-SP/IPHAN-SP, emitida por àquela Coordenação Técnica.

São os termos da Nota Técnica: "Este consiste em solicitação do Ministério Público Federal de encaminhamento do PARECER TÉCNICO nº 24/2023/COTEC ARQUEO IPHAN-SP/COTEC IPHAN-SP/IPHAN-SP (nup:4259110), documento técnico este redigido no âmbito do processo de relacionado: 01506.000302/2023-54 - que tem outros dois processos de monitoramento arqueológico preventivo da área, ou seja, na atualidade a implantação está sendo acompanhado por um arqueólogo de campo, uma vez que o resgate tenha ocorrido previamente na área, o empreendedor informou ter encontrado na área fragmentos de faiança e tijolos, aparentemente do século XX. Dessa forma, fora solicitada a realização do acompanhamento arqueológico pra a área, no caso de um adensamento de

Assinado com certificado digital por SUZANA FAIRBANKS LIMA DE OLIVEIRA, em 29/10/2024 17:24. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e034359d.c15cc4b7.38f0aa0e.76d54f5e

material com possibilidade de resgate e acautelamento. Informo que para a mesma área contígua também fora solicitado o Acompanhamento Arqueológico no âmbito do Processo."

E continua: Solicito comunicar à Procuradoria que o arqueólogo permissionário responsável pelos três processos supramencionados protocolou o Ofício GRIFO nº 021/2024 despachado para atendimento desta técnica em17 de abril de 2024, comunicando que no âmbito do monitoramento arqueológico a uma profundidade de 1,50 metros foram diagnosticados remanescentes da estrutura do sítio arqueológico Caxingui, ainda não analisada, uma vez que será solicitada outra vistoria na área."

Dito isso, considerando a resposta do IPHAN (doc.18), haveria ainda outra vistoria na área, para monitoramento arqueológico complementar, uma vez que foram encontrados fragmentos de faiança e tijolos, aparentemente do século XX, pelo empreendedor na área do Empreendimento Jardim Guedala I, II e III, acompanhados respectivamente por três processos administrativos de arqueologia preventiva do IPHAN.

Após o prazo do procedimento, considerando as datas das respostas, o IPHAN encaminhou a NOTA TÉCNICA nº 469/2024/COTEC ARQUEO IPHAN/COTEC IPHAN-SP IPHAN-SP (doc. 20.1)

Consta da referida NOTA TÉCNICA as seguintes informações: "A área comunicada estava localizada na porção mais ao sul do terreno, devidamente isolada pela equipe de arqueologia, bem como pela equipe de engenharia. Os vestígios consistiam em um pequena porção residual mal conservada de pisos em tijolos e cerâmica da área registrada e estudada anteriormente, denominada como Sítio Caxingui, composta por remanescentes de construção de interesse histórico."

Continua: "Desta forma, destacamos que, uma vez que a área fora devidamente estudada, pesquisada e registrada, esta pode ser liberada para seu uso econômico, conforme Lei Federal 3924 de 1961, Instrução Normativa IPHAN 01/2015 e extinta Portaria IPHAN 230/2002.

No entanto, diz o mesmo parecer, que "uma vez que há um interesse comunitário na área contígua do Parque Linear, manifestada por meio de Processo aberto no Ministério Público Federal 01450.003647/2023-52, recomendamos primeiramente o encaminhamento a esta instância visando a consulta aos interessados na participação colaborativa da pesquisa arqueológica, ou seja, no acompanhamento da retirada metodológica dos remanescentes, higienização, triagem, curadoria, etc...ou outra metodologia educacional a ser proposta pelo arqueólogo permissionário. Isto posto, o entendimento desta área técnica permanece na perspectiva de que a área fora devidamente estudada e resgatada no âmbito do Licenciamento Ambiental da Linha Amarela do Metrô, contudo deva ser liberada somente após a manifestação do Ministério Público Federal no que concerne à participação colaborativa no resgate e/ ou processamento dos vestígios e/ou metodologia a ser proposta pelo permissionário. Recomendamos a continuidade do monitoramento arqueológico na

Assinado com certificado digital por SUZANA FAIRBANKS LIMA DE OLIVEIRA, em 29/10/2024 17:24. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e034359d.c15cc4b7.38f0aa0e.76d54f5e

área."

Assim, tendo em vista que o sítio Caxingui foi objeto de ações de delimitação e resgate arqueológico no contexto do Processo IPHAN nº01506.000764/2004-17 17 relacionado a implantação da Linha 04 Amarela do Metrô, foi determinado que os documentos relacionados à análise do IPHAN acerca do sitio arqueológico em questão fossem encaminhados à Perícia em Arqueologia do MPU para melhor instrução do procedimento.

Disso, sobreveio o LAUDO TÉCNICO Nº 1141 /2024-ANPMA/CNP, o qual se menciona a seguir (doc. 25).

Apresentados os quesitos, entendeu a arqueóloga do MPU que i) "é necessária a continuidade de monitoramento arqueológico da área sob exame. Em concordância com a justificativa apresentada pelo Instituto, se reconhece a potencial ocorrência de adensamento do material arqueológico, com possibilidade para adoção de resgate e acautelamento adequado objetivando a preservação dos vestígios."

Além disso, constou como quesito à perícia o seguinte questionamento: "Nos termos do Parecer Técnico n°63/2024, o IPHAN sugeriu a manutenção da paralisação da obra até o pronunciamento do MPF no que concerne à participação colaborativa no resgate e/ou processamento dos vestígios e/ou metodologia educacional a ser proposta pelo permissionário. Desse modo, em vista dos documentos apresentados, qual modalidade seria mais eficaz para a preservação do patrimônio arqueológico em questão?"

Em resposta, a Perita do MPU foi categórica ao afirmar que: "discorda do encaminhamento proposto pelo IPHAN, na medida em que o MPF não exerce função colaborativa direta com órgãos públicos no desempenho de suas atribuições administrativas ou executivas. O MPF, como fiscal da lei e defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais atua como órgão de controle externo, visando o cumprimento da legalidade, não participando ativamente em decisões administrativas ou técnicas de natureza executiva."

Ainda, frise-se, "No que diz respeito à proposta de participação colaborativa para avaliação das atividades de resgate, processamento de vestígios e adoção de metodologia educacional a ser proposta pelo permissionário, afirma-se a competência exclusiva do Instituto para a aprovação. A atuação pericial no MPF é estrita à avaliação técnica quanto ao cumprimento, tanto pelo empreendedor quanto pelo próprio IPHAN, das diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, em assessoramento a Membro. A perita subscritora, com base nos documentos analisados no Sistema Pericial, não dispõe do conhecimento específico e suficiente, ao caso concreto, para sugerir qual seria a modalidade mais eficaz à preservação do patrimônio arqueológico em questão. A avaliação de tal eficácia requer um nível de informação em detalhe que não foi contemplada na presente análise."

Por fim, menciona a perita que "Entre 2004 e 2007, o IPHAN-SP

Assinado com certificado digital por SUZANA FAIRBANKS LIMA DE OLIVEIRA, em 29/10/2024 17:24. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e034359d.c15cc4b7.38f0aa0e.76d54f5e

supervisionou o processo de licenciamento ambiental das obras da Linha 4 Amarela do Metrô. Após denúncias sobre possíveis danos ao sítio arqueológico de Caxingui, identificado e resgatado no contexto do licenciamento e relacionado ao empreendimento Guedala Park, o Instituto realizou vistorias técnicas, elaborou relatórios detalhados e emitiu diretrizes técnicas específicas para a preservação adequada do sítio. Com sua atuação direta em campo e o acompanhamento contínuo desses processos, o IPHAN-SP encontra-se mais capacitado para definir a melhor forma de preservação do patrimônio arqueológico em questão, de modo que uma possível intervenção do MPF somente seria tecnicamente recomendável sob indícios relevantes de irregularidade da conduta do Instituto e risco ao patrimônio arqueológico. Não sendo este o caso, sugere-se o seguimento regular das atribuições e competências legalmente definidas ao IPHAN."

Por sua vez, a empresa interessada, a Monterrey Incorporadora, por meio de seus advogados, apresentou petição (doc. 29), fazendo um breve histórico de toda a documentação trazida até o momento nos autos, inclusive o LAUDO TÉCNICO Nº 1141 /2024-ANPMA/CNP, do MPU, e se manifestou entendendo "que, à luz do Laudo Técnico apresentado, não há justificativa para a manutenção da paralisação das obras do empreendimento."

E continua, "no caso, como visto, o IPHAN já opinou pela liberação das obras, sendo que, à luz do pronunciamento técnico comentado, seria recomendável que o MPF aclarasse ao IPHAN, o que desde já se requer, que não há óbice o prosseguimento das obras e que o IPHAN deve exercer suas atribuições, informando as eventuais providências adotadas ao MPF para acompanhamento."

Por fim, os peticionantes concluem alegando que "Importante destacar que as intervenções na área em exame estão paralisadas desde maio (há quase 6 meses), sendo evidentes os prejuízos suportados pela Monterey, sejam financeiros, reputacionais ou em seu cronograma (assumido com a Caixa Econômica Federal), merecendo destaque que se trata de um empreendimento que conta com unidades de Habitação de Interesse Social e de Habitação de Mercado Popular, de forma que as famílias de baixa renda serão diretamente impactadas pelo atraso da obra, em cenário no qual o IPHAN, cumpre ressaltar, já concluiu que a área “pode ser liberada para seu uso econômico” e que o Laudo Técnico solicitado pelo MPF reconhece a competência do IPHAN e não identifica irregularidade da conduta ou risco ao patrimônio arqueológico."

Pois bem. Diante de tudo o que foi exposto e considerando o mais que dos autos consta, acolho integralmente, por seus próprios fundamentos técnicos, o parecer técnico exarado pela Analista do MPU/Perita em Arqueologia, da Assessoria Nacional de Perícia em Meio Ambiente do MPU e, ante a paralização das obras, determino que seja expedido ofício, encaminhando cópia deste despacho e do LAUDO TÉCNICO Nº 1141 /2024-ANPMA/CNP, para que o IPHAN se posicione conclusivamente e proceda com

Assinado com certificado digital por SUZANA FAIRBANKS LIMA DE OLIVEIRA, em 29/10/2024 17:24. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e034359d.c15cc4b7.38f0aa0e.76d54f5e

a avaliação das atividades de resgate, processamento de vestígios e adoção de metodologia educacional, sem prejuízo de demais atribuições e competências legalmente definidas ao órgão federal, que sejam aplicáveis ao caso, já que tal função não é de atribuição legal por parte do Ministério Público Federal e, conforme o caso, posicione-se o IPHAN efetivamente sobre a liberação econômica da área, também de sua atribuição legal, visto que há alegação de prejuízos financeiros por parte do empreendedor, frisando a urgência de seu parecer final

Outrossim, para maior celeridade, determino que cópia desse despacho e ofício também sejam encaminhados ao IPHAN/SP por correio eletrônico.

Encaminhe-se cópia desta decisão aos advogados peticionantes do empreendedor, via correio eletrônico.

Cumpra-se com as cautelas de praxe.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

SUZANA FAIRBANKS LIMA DE OLIVEIRA

Procuradora da República

Assinado com certificado digital por SUZANA FAIRBANKS LIMA DE OLIVEIRA, em 29/10/2024 17:24. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave e034359d.c15cc4b7.38f0aa0e.76d54f5e